



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה**

מס' תיק: 8/386/2020

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין  
יעל ליבוביץ**

נציגות הבית המשותף ברח' הלל 58 חיפה

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד עבוד אלי  
בן עמי 65/1 ת.ד. 82 עכו 2452213  
טל': 04-9915148, פקס: 04-9914658  
דוא"ל: gmail.com@9915148

נגד

1 סאבא מוניר, ת.ז. XXXXX

נתבעים

באמצעות ב"כ: עו"ד אליאס אבו אלזלף  
רח' אלסונבאטי 3 א' ת.ד. 20200 488, שפרעם  
טל': 04-9501039, פקס: 04-9502824

2 רגואן אפרים, ת.ז. XXXXX

באמצעות ב"כ: עו"ד ירון רגואן  
דרך העצמאות 43, חיפה  
טל': 04-8621007, פקס: 04-8621008  
דוא"ל: yaronr.adv@gmail.com

## **פסק דין**

- עניינה של התביעה בשאלה האם נכון לחייב כל אחד מהנתבעים בתשלום הסך של 29,287 ₪ בגין חלקם היחסי בעלות ביצוע שיפוץ שבוצע בבית מושא ההליך, ואת נתבע 1 בסך נוסף של 1,400 ₪ בגין שיפוץ קודם שבוצע במעליות.
- הבית מושא ההליך נמצא ברח' הלל 58, חיפה, מזוהה כחלקה 668 בגוש 10810. הבית מורכב משני מבנים, כאשר המבנה מושא ההליך הוא מבנה מס' I ובו 85 דירות. אין מחלוקת בין הצדדים כי המבנה מושא ההליך מתנהל בנפרד ממבנה II, (מבנה מס' I יכונה להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעת היא נציגות הבית המשותף, והנתבעים הם בעלים בנפרד של דירות בבית.

**תמצית טענות התביעה -**



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה**

**מס' תיק: 8/386/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. הבית מושא ההליך בן כ-40 שנה ועל כן נדרש מעת לעת לבצע בו שיפוצים.
4. במהלך חודש פברואר 2019 התקבלה אצל התובעת תלונה של בעלת דירה בבית בדבר נפילת טיח ואבני חיפוי מהקירות החיצוניים אל מרפסת דירתה. בעקבות פניה זו הזמינה התובעת מהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיור שנתן דו"ח ליקויים בו המליץ לפעול מיידית להסרת הסכנה. לאחריו ביקרו בבית מהנדסים ונציגים מטעם האגף לפיקוח על הבנייה בעיריית חיפה על מנת לבחון כיצד נכון להסיר את הסכנה. לבקשת התובעת הכין נציג האגודה לתרבות הדיור כתב כמויות אשר נשלח למספר קבלנים מתוך רשימת הקבלנים המומלצים על ידי האגודה לתרבות הדיור בתחום. שישה קבלנים נתנו הצעות מחיר.
5. בד בבד החלו מתקבלות תלונות בעלי דירות בבית ביחס לתפקוד המעליות אשר נתקעו חדשות לבקרים. בין המלינים היו גם הנתבעים בעצמם.
6. ביום 1.12.2019 התקיימה אסיפה כללית בה נכחו 58 בעלי דירות. על סדר יומה עמד נושא שיפוץ הבית, לרבות בעניין הסרת סכנת נפילת אבני חיפוי, שדרוג מנועי המעליות והעלאת דמי הוועד השוטפים, והתקבלה החלטה ברוב קולות לפיה יתקבלו 3 הצעות מחיר מקבלנים בהתאם לכתב כמויות כללי שיתקבל מהעירייה. ניתנה הערכה משוערת על סך של 2,000-2,500 ₪ לדירה בעבור שיפוץ המעליות, וכן נקבע כי דמי הוועד החודשיים יועלו ל-280 ₪ לחודש לדירה החל מינואר 2020. אמנם בפרוטוקול נרשם כי הצעות הקבלנים תיבחנה "לפי החלטת דיירים", אך הכוונה הייתה להחלטת הנציגות, שכן היה נהיר לכל שקיים צורך לפעולה דחופה בעניין השיפוץ.
7. המעליות שהיו קיימות בבית הותקנו בשנת 1982 והיו ותיקות. הליקויים שנמצאו בהן נבעו מכשל במערכת התפקוד שלהן. ביום 5.12.2019 התקבלה הצעת מחיר לשיפוץ המעליות מחברת אלקטרה על סך 772,200 ₪. בהמלצת האגודה לתרבות הדיור פנתה התובעת לחברת "אפיק" אשר מתמחה ביעוץ בענייני מעליות לצורך קבלת ייעוץ והכוונה לטיפול במעליות, ולקבלת ההצעה המיטבית לבית. אפיק מיפתה את הליקויים והצרכים והוציאה מפרט טכני ביחס למעליות אותה העבירה ל-4 חברות מעליות לצורך קבלת הצעת מחיר. בעקבות הבדיקה והצעות המחיר שהתקבלו נחתם הסכם בין התובעת לבין חברת אלקטרה לביצוע עבודות במעליות בסך כולל של 504,000 ₪ בתוספת מע"מ.
8. כפועל יוצא, אמנם נדרש כל בעל דירה לשלם סך של 7,481 ₪ חלף הסך המוערך הראשוני שעמד על 2,000-2,500 ₪ לדירה לתיקון המעליות, אך זאת לאחר שהתגלו ליקויים נוספים במערכות המעליות בעטיין של מספר תקלות נוספות שאירעו בהן לאחר הערכה הראשונית.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה**

**מס' תיק: 8/386/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. הנציגות, בשיתוף פעולה עם האגודה לתרבות הדיור, ערכה השוואה בין ההצעות שהתקבלו לביצוע שיפוצים בבית, והחליטה לבחור בהצעה של הקבלן "קבוצת עידן 67 בע"מ" (להלן: "הקבלן") תוך שקלול המחיר, המקצועיות והתנאים שנתן.
10. עלות ביצוע העבודות שסוכמה בין הנציגות לבין הקבלן עמדה על סך 1,785,800 ₪ כולל מע"מ, כאשר תנאי לתחילת ביצוע העבודות היה איסוף 90% מהסכום מראש.
11. סוכם כי האגודה לתרבות הדיור תפקח על עבודות השיפוץ ותסייע בקבלת סיוע כספי מעיריית חיפה. עלות השיפוץ הסתכמה בסך של 21,806 ₪ לכל דירה, כאשר לכל דירה ניתנה אפשרות לקבל הלוואת סיוע מהעירייה על סך של 15,000 ₪.
12. במועד הגשת התביעה עבודות השיפוץ היו בעיצומן, וזאת לאחר ש-83 מתוך 85 בעלי הדירות בבית שילמו את חלקם בשיפוץ, ורק שני הנתבעים סירבו לשלם.
13. אין ממש בטענות הנתבעים בדבר אי זימונם לאסיפה הכללית ואי שיתופם בהליך קבלת ההחלטות. כל בעלי הדירות בבית, לרבות הנתבעים, זומנו לשיבות הרלוונטיות, וכלל בעלי הדירות בבית יודעו בזמן אמת בנעשה ואף שיתפו פעולה באופן מלא, למעט הנתבעים שמנסים למצוא תירוצים לחמוק מתשלום חלקם.
14. בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ומניעת התקהלות נמנע מהתובעת לערוך אספות כלליות נוספות, אך היא פעלה ליידע את בעלי הדירות בכל הנעשה באופן שוטף, ואף זכתה לשיתוף פעולה מלא של כלל בעלי הדירות מלבד הנתבעים. יתרה מכך, התובעת הציעה לנתבע 1 להצטרף לנציגות ולסייע בקבלת החלטות אך הוא סירב.
15. נציגי הנציגות פועלים שעות רבות בהתנדבות מלאה ועל חשבון זמנם וזמן בני ביתם, כאשר התנהלות הנתבעים מכבידה עליהם וגורמת להם לנזקים, לבזבוז זמן מיותר ולהתעסקות בתביעות.
16. נתבע 1 חב בנוסף לסך של 29,287 ₪ לעיל גם סך של 1,400 ₪ בגין חלקו היחסי בעלות שיפוץ קודם שבוצע במעליות, ועל כן יש לחייבו בסך כולל של 30,687 ₪ בגין חלקו היחסי בעלות השיפוץ + שיפוץ המעליות. את נתבע 2 יש לחייב בסך של 29,287 ₪ בגין חלקו היחסי בעלות השיפוץ + שיפוץ המעליות.

**תמצית טענות ההגנה של נתבע 1 –**

17. ביום 1.12.2019 התקיימה אסיפה כללית לצורך דיון בשיפוץ המתוכנן לבית שבסיומה התקבלו ההחלטות הבאות ברוב קולות: 1. קבלת 3 הצעות מחיר מקבלנים בהתאם לכתב כמויות לשיפוץ הבניין. בהחלטה נקבע כי לאחר מכן יבחן המחיר "לפי החלטת הדיירים" בפגישה שתקבע בהמשך. 2. לאחר ייעוץ חיצוני נוסף בנושא המעליות יוחלפו מנועי המעליות ולוחות



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חיפה**

**מס' תיק: 8/386/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הפיקוד בעלות של 2,000-2,500 ₪ לדירה. 3. העלאת דמי ועד הבית מינואר 2020 ל- 270 ₪ לדירת 4 חדרים.

18. באותה אסיפה לא נתנו בעלי הדירות הסכמה ולא העניקו כל הרשאה לתובעת לבצע עבודות שיפוץ בבית המשותף. כל שהוחלט הוא לקבל הצעות מחיר ממספר קבלנים ולזמן את בעלי הדירות לאסיפה נוספת לצורך בחינת הצעות המחיר ודיון בהן. בניגוד לאותה החלטה לא התקיימה כל אסיפה נוספת. התובעת לא זימנה את בעלי הדירות לשם דיון בהצעות המחיר שקיבלה, ולא ערכה כל הצבעה לבחירת הקבלן המבצע. חלף זאת, שלחה התובעת ביום 30.4.2020 לבעלי הדירות בבית מכתבים בנוגע לשיפוץ הבית ושדרוג המעליות אשר כללו דרישות תשלום. פעולתה זו נעשתה בחוסר סמכות וללא הרשאה, ומכאן שהיא בלתי חוקית ואין לה תוקף מחייב כלפי הנתבעים.

19. הנתבע שלח מענה לדרישת התובעת לתשלום בו פירט את הסתייגויותיו והשגותיו. במכתבו ציין הנתבע כי הוא אינו מתנגד לביצוע העבודות שיביאו לטיפול בסכנות הקיימות בבית המשותף, אלא מתנגד לביצוע עבודות בלתי חיוניות עליהן ניתן לוותר לצורך הקטנת העלויות. הנתבע אף דרש מהתובעת לזמן אסיפה כללית בעניין. דרישתו נפלה על אוזניים ערלות.

20. העבודות שבוצעו בפועל על ידי קבלנים מטעם התובעת לא כללו רק את הליקויים המפורטים בדו"ח המהנדס מטעמה, אלא כללו עבודות נוספות שלא נזכרו באותו דו"ח, ואין בין לבין "הסרת סכנת חיים" ולא כלום. הללו אף לא הובאו לאישור האסיפה הכללית.

21. הסכומים אותם נדרשו בעלי הדירות לשלם בפועל אינם דומים לסכומים שדובר אודותיהם באסיפה הכללית, שכן באסיפה התובעת הציגה לבעלי הדירות מצג תשלום של 2,000-2,500 ₪ לדירה בעבור שיפוץ המעליות, ובפועל נדרשה כל דירה לשלם סך של 7,481 ₪ בגין המעליות, קרי, פי שלוש. בנסיבות אלו בהן המחיר עלה באופן כה ניכר, צריכה הייתה התובעת לחזור עם הצעת מחיר חדשה ולקבל את הסכמת בעלי הדירות, והיא לא הייתה רשאית על בסיס אותה אסיפה כללית שהתקיימה להתחייב.

22. מנהל תקין של בית משותף אינו מאפשר לנציגות הבית להתעלם מהחלטות האסיפה הכללית ולהתחייב בחוזים שלא בידיעתם וללא אישורם של בעלי הדירות.

23. העובדה שהאגודה לתרבות הדיור הייתה מעורבת בפיקוח על העבודות או בסיוע מול העירייה אינה מכשירה את אי החוקיות בהתנהלות התובעת.

24. אמנם מרבית בעלי הדירות בבית שילמו חלקם בעלות השיפוצים, אך חלקם שילמו תחת מחאה או בעקבות לחצים לא כשרים שהפעילה עליהם התובעת.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה**

מס' תיק: 8/386/2020

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**תמצית טענות ההגנה של נתבע 2 -**

25. בשנת 1982 הסתיימה בנייתם של שני מבנים: הבית מושא ההליך והמבנה הסמוך לו שכתובתו הלל 60, חיפה. שני המבנים נבנו על ידי אותו קבלן. הבית מושא ההליך עבר שיפוץ מקיף כ-10 שנים טרם הגשת התביעה בעלות של כ-9,000 ₪ לדירה, לאחר שהתקבלו מכתבי התראה בדבר הכרזת המבנה כמסוכן, וכעת מבוצע בו שיפוץ נוסף. במבנה הסמוך, שנבנה בד בבד עם הבית מושא ההליך, לא בוצעו כל שיפוצים, ללמדך, שהתובעת מזדרזת לבצע שיפוצים מיותרים. לא ניתן כל הסבר הכיצד בתקופה בת פחות מעשור נדרש לבצע פעם נוספת שיפוץ משמעותי לבית.

26. בשנת 2019 יזמה הנציגות התקנת מרפסות בחלק מדירות הבית. נהיר כי אף קבלן לא היה נוטל על עצמו את עבודת התקנת המרפסות התלויות לו היה סבור כי קיימת בעיה עם החיפוי שעל הקירות החיצוניים או כי קיים חשש שהמבנה מסוכן. אין כל הסבר מניח את הדעת הכיצד לא קדמו לאסיפה הכללית מיום 1.12.2019, בה הוחלט על הצורך בשיפוץ החיפוי, דיווחים או תמונות של הנציגות אודות ליקויים בחיפוי החיצוני. לאור האמור, הדעת נותנת כי קבלן המרפסות הוא שגרם בעבודתו הרשלנית לנזקים הקיימים לחיפוי הקירות החיצוניים, והתובעת לא נתנה כל הסבר מדוע לא פנתה אליו בדרישות תיקון.

27. חרף תקלות רבות במעליות בין השנים 2015-2017 בוצעו עבודות ותיקונים קוסמטיים במעלית, כל בעל דירה חויב לשלם בעבורן סך של 3,230 ₪. על אף זאת, כיום, מבקשת התובעת להתקשר עם אותה חברה שכשלה וכושלת בטיפול במעליותיה לביצוע עבודות נוספות.

28. הנתבע אמנם הודה בסעיף 11 לכתב הגנתו כי "טרם שילם את חלקו היחסי בעלויות שיפוץ הבניין והמעליות", אך לא הוכח שהיה הכרח בביצוע שיפוץ יסודי כללי שכלל צביעה של הבניין, ובוודאי שלא לאחר 10 שנים בלבד מהשיפוץ הקודם.

**ההליכים בתיק -**

29. בתיק התקיימו דיוני ההוכחות ביום 27.2.2022 וביום 4.7.2022. מטעם התביעה העידו העדים הבאים: זוהר מושקוביץ, הנדסאי בניין ששימש כמפקח מטעם האגודה לתרבות הדיור בשנים הרלבנטיות להליך, יונתן ליפשיץ, יועץ מעליות מטעם חברת אפיק ושולמית סלומון, נציגת הנציגות שמונתה לצורך השיפוץ. גיוני חנא, נציג נציגות נוסף שהתמנה לביצוע השיפוץ, הגיש אף הוא תצהיר עדות ראשית מטעם התובעת, אך בדיון שהתקיים ביום 27.2.22 נמשך תצהירו. מטעם הנתבעים העידו נתבע 1 ונתבע 2.

30. הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב, וכעת נותר לי להכריע בשאלה שבמחלוקת.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה**

**מס' תיק: 8/386/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**דיון והכרעה -**

31. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעים לשאת בחלקם היחסי בעלות השיפוח, הכול כפי שיפורט להלן.

**האם נתבע 2 נתבע כדיון?**

32. נתבע 2 טען כי התביעה הוגשה כנגד רג'ואן ויולט תוך שצוין לצד שמה מספר זהותו של רג'ואן אפרים, וטעות זו מעולם לא תוקנה וכבר מטעם כך יש לדחות את התביעה כנגדו.

33. אכן בכותרת התביעה נפלה טעות סופר עת בכותרת התביעה הופיעה ויולט רג'ואן עם מ.ז. של בעלה אפרים רג'ואן, אלא שהתוכנה עליה עובדים בלשכות המפקחים על רישום מקרקעין תיקנה באופן אוטומטי את הטעות ושאבה את השם הנכון לפי מספר הזהות ממשרד הפנים. ההזמנות לדיון והפרוטוקולים כולם יצאו ע"ש הנתבע 2 לעיל, והוא גם זה שהגיש כתב הגנה ונתן יפוי כוח לבנו עו"ד ירון רג'ואן לייצגו בהליך.

34. מרגע הגשת כתב ההגנה ואילך ועד למועד הגשת הסיכומים, לרבות בדיונים שהתקיימו, לא העלה הנתבע כל טענה בעניין, ועל כן רואה אני אותו כמי שזנח טענה זו.

35. היות שאין מחלוקת כי נתבע 2 אף הוא בעלים של הדירה מושא ההליך מוצאת אני כי הוא נתבע כדיון.

**האם הנציגות כדיון?**

36. הנתבעים טענו כי התובעת נחזית להיות הנציגות שעה שלא נבחרה כדיון.

37. חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית. כך, כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) ממונה נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים 66 ו-77 לחוק המקרקעין). לפיכך, מי שטוען כי נציגות מכהנת איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי הנציגות).

38. במקרה דנן לא עלה בידי הנתבעים להוכיח קיומה של כל נציגות אחרת. למעשה, כלל לא נטען כי קיימת נציגות כזו. הגב' סלומון העידה שעל אף שמעולם לא נבחרה כנציגות שימשה בפועל ככזו ביחד עם אמיר דכוואר ועם אחרים, וכל בעלי הדירות ראו בהם כנציגות המכהנת כל השנים ושילמו להם, ראו עדותה בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 4.7.22 והמשך בעמ' 5 שורות 46-50 ושורות 1-5 בעמ' 7. הנתבעים הודו בחקירתם הנגדית כי הם משלמים לנציגות זו דמי וועד שוטפים כל השנים, וכי הם מכירים בקיומה כל אימת שנדרש להם דבר מהנציגות, ראו



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה**

**מס' תיק: 8/386/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עדות נתבע 1 בעמ' 12 לפרוטוקול הדיון מיום 4.7.22 שורות 25-26 וראו עדות נתבע 1 בעמ' 14 לפרוטוקול מיום 4.7.22 שורות 34-36.

39. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי התובעת היא הנציגות המכהנת כל עוד לא תבחר נציגות אחרת לבית.

40. למעלה מהדרוש, ולאור הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין החל על הבית, אני ממליצה לתובעת לפעול לכינוס אסיפה כללית בתוך חודשיים מיום קבלת פסק הדין אשר על סדר יומה יעמוד נושא בחירת נציגות לבית.

**האם השיפוט היה מחויב המציאות-**

41. התובעת טענה כי בעקבות נפילת אבני חיפוי שארעה ב-2/19 או בסמוך לכך הוזמן על ידה מומחה אשר המליץ על אופן הטיפול בבעיה ונתן חוות דעת בעניין, וכי התקבלו 3 מכתבי התראה מהעירייה בהם נדרשו בעלי הדירות: לטפל בחזיתות הבניין בהם נגלה ברזל זיון, לטפל בגג החניון המשותף ובמדרגות הירידה מהמדרכה לחניון (צורפו כנספחים 31-33 לתצהיר נתבע 1. כמו כן, לטענתה, החלו מופיעות תקלות חוזרות ונשנות במעליות והיה הכרח לבצע שיפוץ לבית. התובעת כינסה אסיפה כללית בעניין אליה הוזמנו כל בעלי הדירות וערכה פרוטוקול מיום 1.12.19 בו הסכימו בעלי הדירות ברוב קולות כי צריך לבצע שיפוץ כללי לבית כולל תיקון הליקויים שפורטו במכתב הדרישה מהעירייה, ולרבות החלפת מנועי מעליות ולוחות פיקוד. בעקבות אותה ישיבה פנתה התובעת לאגודה לתרבות הדיור אשר שלחה הנדסאי שיכין כתב כמויות בהתאם לדו"ח הליקויים שהוכן ע"י מהנדס מטעם התובעת ובהתאם לדרישות התיקון של העירייה. על בסיס זה פנתה התובעת לקבלת הצעות מחיר משישה קבלנים.

42. הנתבעים לא הכחישו את דבר הצורך בביצוע השיפוצים, ולא הכחישו את הטענה כי נשלחו לבעלי הדירות בבית מכתבי התראה מעיריית חיפה בדבר הכרזה על המבנה כמבנה מסוכן ככל שלא יתוקנו אריחי החיפוי, אלא, שלטענתם לא הוחלט באסיפה הכללית על ביצוע השיפוץ, אלא רק על קבלת הצעות מחיר וזימון בעלי הדירות לאסיפה נוספת לצורך דיון בהצעות המחיר שיתקבלו, ראו סעיף 7 לתצהיר נתבע 1. לטענת נתבע 1, משהחלה הנציגות בביצוע השיפוץ ללא שזימנה את בעלי הדירות לאסיפה נוספת בעניין הרי שפעולתה הייתה בחוסר סמכות וללא הרשאת מאת בעלי הדירות בבית, ועל כן אין לה תוקף מחייב כלפי הנתבעים. בסעיף 12 לתצהירו טען נתבע 1 כי הוא לא התנגד לביצוע העבודות שמטרתן טיפול בסכנות הקיימות בבית, אלא שחלק מהעבודות לא היו חיוניות באותו שלב, וניתן היה לוותר עליהן ובכך להקטין את העלויות המושגות על כל דירה.

43. בסעיף 23 לתצהירו טען נתבע 1 כי העבודות שבוצעו "לא כללו אך ורק את הליקויים המפורטים בדו"ח המהנדס נספח א' לכתב התביעה, אלא כללו עבודות נוספות שאינן מוזכרות בדו"ח,



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חיפה**

מס' תיק: 8/386/2020

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ואין בינן לבין "הסרת סכנת חיים" ולא כלום". טענה זו של הנתבע נטענה בעלמא ולא הוכחה, והנתבע לא טרח לפרט מה מבין העבודות שבוצעו לא היה חיוני או חרג מ"החזקה תקינה" של הרכוש המשותף. ניסיון הנתבעים להוכיח כי בוצעו בלובי עבודות שדרוג בהבדל מתחזוקה שוטפת הופרכו בעדותה של הגב' סולומון, עמ' 11 לפרוטוקול הדיון מיום 4.7.22 שורות 13-22.

44. נתבע 2 טען בסעיף 3 לתצהירו כי פחות מ-10 שנים קודם לביצוע השיפוץ מושא ההליך בוצע בבית שיפוץ מקיף שכלל החלפת ספי חלונות, תיקוני חיפוי וצביעה. לטענתו, שיפוץ זה נעשה אף הוא בעקבות מכתב התראה שהתקבל מעיריית חיפה בדבר הכרזה על המבנה כמבנה מסוכן. לא מצאתי כי העובדה שבוצע בבית שיפוץ מקיף נוסף כ-10 שנים קודם לכן מאיינת את דבר הצורך בשיפוץ נוסף, אלא לכל היותר יש בה כדי להצביע על כך שהשיפוץ הקודם בוצע ברמה נחותה, ככל שבוצע באותם אזורים בהם בוצע השיפוץ מושא ההליך. מעבר לטענה זו, הנתבע לא הביא ולו ראשית ראיה לכך שהשיפוץ שבוצע, כולו או חלקו, לא היה מחויב המציאות.

45. עוד טען נתבע 2 כי מכתב מהנדס העיר חיפה התייחס לליקויים בגג החניון ובמדרגות הירידה מרח' הלל לחניון העילי, הא ותו לא, ולא נכללו בו ליקויים במבנה עצמו, ראו סעיף 19 לתצהיר עדותו הראשית. לטענתו, במכתב שנשלח מגורם עלום בעיריית חיפה צוין כי התגלו סדקים, נפילת גושי טיח מחזיתות הבניין מה שעלול להביא לכך שבעתיד יהפוך המבנה למבנה מסוכן, ללמדך, שבמועד חתימת הסכם השיפוץ הבית טרם הוכרז כמבנה מסוכן. יתרה מכך, מכתב זה הוצא לאחר שנחתם הסכם השיפוץ, כך שבוודאי שהשיפוץ לא בוצע בעטיו.

46. כפי שצוין לעיל, מצאתי לדחות טענות אלו של הנתבעים כבר מהטעם שהם לא פירטו אלו רכיבי שיפוץ היו מיותרים ולא עלו כדי "החזקה תקינה", וראו את עדות נתבע 2 בעמ' 15 לפרוטוקול הדיון מיום 4.7.22 שורות 44-47 ממנה עלה כי לא היה ביכולתו להכחיש את טענת הנציגות כי היא חויבה רק בגין שטחי החניון המשותפים ולא בגין השטחים הפרטיים.

47. יתרה מכך, טענות אלו גם נשללו ע"י עד התובעת, זוהר מושקוביץ, הנדסאי בניין שעבד כמפקח מטעם האגודה לתרבות הדיור ופיקח על העבודות מושא ההליך. הלה העיד כי על חלקים מאד נרחבים של הקירות החיצוניים היה חסר חומר המילוי מה שגרם לכך שברזל הזיון נחשף. עוד ציין העד כי גם במקומות בו הברזל לא היה גלוי הקשה על הקיר גילתה כי הציפוי חלול ונוטה להתנתק, דבר שנגרם מברזל זיון שמתנפח ודוחף את הבטון כלפי חוץ ומביא להתנתקות הטיח. לדבריו: "המצב שתאירתי הוא חזר על עצמו לכל אורך וגובה הקירות בהיקף הבניין", כן, התקרה של החניון בקומה 1- הייתה במצב נוראי שכלל ברזלי זיון חשופים, מים שחדרו. מצב דומה היה קיים בעמודי החניון ובקירות הצדדים של החניה, משטח האספלט היה גבושי, מפורר ועם חורים, מדרגה בכניסה לבניין שהיוותה סכנה, ניקוז שבור, בוצע איטום לגג, צביעה, השלמת חלקי מעקות ועוד", ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 27.2.22 שורות 25-25, עדותו בעמ' 9 שורות 10-25 וכן עדותו בעמ' 9 שורות 47-49. עדותו של העד הייתה אמינה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/386/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עלי, והוא הסביר בצורה קוהרנטית שאמנם לא הוא הכין את כתב הכמויות לבית, אך מצא את מצב הבית מצדיק את העבודות שבוצעו. מדובר בעד אובייקטיבי שעבד בתקופה הרלוונטית באגודה לתרבות הדיור, אך כבר למעלה משנה אינו עובד באגודה לתרבות הדיור. העד נשאל האם כל העבודות שבוצעו היו הכרחיות והשיב באופן נחרץ: **"העבודות היו נחוצות, חד משמעית"** (עמ' 4 שורה 41).

48. מצאתי לדחות אף את הטענה כי העבודות שבוצעו בלובי הבית היוו שיפור ולא היו הכרחיות. נתבע 1 פירש את טענתו בעדותו בעמ' 12 לפרוטוקול הדיון מיום 4.7.22 שורות 46-48: **"אין לי בעיה עם לתקן את העמודים, הקורות, הברזלים. אבל אני לא רוצה להשתתף בשביל לצבוע 23 קומות, במיוחד שהמבנה הזה עבר שיפוץ לפני 10 שנים. אני מקבל את המכתב של העירייה וזה מה שדרוש ממני, זהו"**. אין כל הכרח שמבנה יוכרז כמבנה מסוכן כתנאי לחיוב בעלי הדירות שבו להשתתף בהוצאות שיפוץ. נהפוך הוא **"החזקה תקינה"** הוגדרה בסעיף 58 לחוק המקרקעין כ- **"שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות"**. היינו, שמירה על תקינותו ומצבו של המבנה ולא רק הסרת סכנת חיים. הפסיקה נדרשה בפסקי דין רבים לשאלה מהן הפעולות הנכללות ב"החזקה תקינה", ופירשה את המונח **"החזקה תקינה"** באופן רחב ביותר, ראו ע"א 4329/03 (י-ם) וינברגר נ' נציגות הבית המשותף, דינים מחוזי כרך לד (3) שם נקבע:

**"סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי.**

**מעבר לצורך אוסוף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית."**

וראו גם: ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (נבו, 1.4.2004); עש"א 35916-07-21 (מחוזי ת"א) לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון 4 תל אביב בפסקה 17 (6.2.2022).

49. מצאתי גם לדחות את הטענה כי השיפוץ כלל עבודות בחניון התחתון שבבעלות פרטית של בעלי דירות בבית. מעיון בכתב הכמויות עולה כי הוא כלל חיוב בגין עבודה בשטח של 550 מ"ר בלבד בחניון 1- מתוך כ- 1,200 מ"ר הקיימים בו (ראו סעיף 6.1 לכתב הכמויות שצורף לכתב התביעה). לטענת התובעת, בחניון התחתון קיימות כ-50 חניות שהוצמדו לדירות בבית בשטח כולל של כ- 550 מ"ר, ויתרת השטח שלא הוצמד (כ- 650 מ"ר) מהווה רכוש משותף. הנתבעים



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חיפה**

מס' תיק: 8/386/2020

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לא הפריכו את טענת התובעת כי כל שטחי התמרון בחניון התחתון הם רכוש משותף ששטחו עולה על 550 מ"ר (השטח לחיוב במפרט), ולא הפריכו את טענתה כי העבודות שבוצעו בחניון התחתון גם נדרשו בשל נזקי רטיבות שנגרמו לו כתוצאה מחדירת מים מהחניון העליון, אשר אין מחלוקת כי גם לנתבעים קיימות בו חניות צמודות.

50. הוא הדין לגבי שיפוף המעליות. נתבע 2 טען כי: "מעולם לא טענתי שלא צריך לשלם עבור המעליות. אני מפנה לתצהירי. כל מה שטענתי שזה לא יעזור אלא שהן יידרשו החלפה. אני דרשתי החלפת המעליות וההבדלים לא היו גדולים. מישו מתעקש על כל כמה שנים שיפוצים, אני אומר שזה החלטות לא סבירות שמתקבלות שלא כדין ולכן זה לא משולם" (ראו עדותו בעמ' 15 לפרוטוקול הדיון מיום 4.7.22 שורות 10-13). הנתבע הודה שהוא אינו מהנדס וכי לא קיבל חוות דעת הנדסית שתתמוך בגרסתו (ראו שורות 15-20).

מחומר הראיות עלה כי המעליות הותקנו בבית בשנת 1982 והן וותיקות מאד ומתוחזקות באופן שוטף על פי הוראות החוק והתקן. על אף זאת, מעליות מתבלות גם כשהן מתוחזקות באופן שוטף, ובניגוד לטענת הנתבעים, אין בכך כדי להעיד על תחזוקה רשלנית מצד חברת "אלקטרה" שנתנה שירות למעליות, ואך טבעי הוא שעל אף מתן שירותי תחזוקה שוטפים יידרש לבצע בהן מעת לעת שיפוף יסודי ומקיף יותר.

51. במענה לפניית התובעת לחברת "אלקטרה", אשר תחזקה את המעליות, התקבלה מ"אלקטרה" הצעת מחיר על סך של 772,200 ₪ לשיפוף המעליות. התובעת לא הסתפקה בכך, ועמלה להויל את העלויות באמצעות פנייה לחברת "אפיק" שביצעה בעבורה מכרז לקבלת הצעות מחיר מארבע חברות מעליות שונות. ואכן, בסופו של יום הביאה לכך שהתקבלה הצעת מחיר זולה באופן ניכר מחברת "אלקטרה" שעמדה על סך של 504,000 ₪ + מע"מ בלבד. אמנם שיפוף המעליות עלה בפועל יותר ממה שהוערך בתחילה, אך שוכנעתי כי לא היה מנוס מכך בעקבות ליקויים חדשים שנמצאו במעליות. מעדויות עדי התביעה שוכנעתי כי התנהלות התובעת הביאה לכך שניתנה תמורה טובה יותר בעבור סכום נמוך יותר מההצעה המקורית שניתנה לתובעת ע"י חברה "אלקטרה".

52. מעדותו של יונתן ליפשיץ, יועץ מעליות ושותף בחברת "אפיק" שנתנה ייעוץ לבית בנוגע למעליות, עלה כי הדו"ח שצורף כנספח ה' לתצהיר התובעת נערך על ידי חברת אפיק והומלץ בו על שדרוג המעליות שהתיישנו והתבלו. העד הסביר כי הסכם שירות שנותנת חברת מעליות אינו כולל החלפת הציוד הקיים אלא רק תיקון של רכיבים אותם ניתן לתקן. בפועל, בחלוף שנים רבות קיים במעליות ציוד שדורש החלפה ואינו ניתן עוד לתיקון ועל כן נדרש השדרוג, ראו עדותו בעמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 27.2.22 שורות 14-41. עדותו הייתה אמינה, מקצועית ומשכנעת.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/386/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

53. לאור האמור, ובשים לב למכתבי ההתראה שהוצאו ע"י עיריית חיפה ולהמלצות האגודה לתרבות הדיור שליוותה את השיפוף לכל אורך הדרך ואף פיקחה על ביצועו, שוכנעתי כי השיפוף היה מחויב המציאות.

האם הוכחה הטענה כי הליקוי נגרם בשל רשלנות מתקיני המרפסות-

54. טענת נתבע 2 כי האחריות לליקויים בחיפוי החיצוני מונחת לפתחם של בעלי הדירות שהתקינו מרפסות בדירותיהם נטענה בעלמא ולא הוכחה. לא הובאה כל חוות דעת התומכת בנטען.

55. יתרה מכך, נתבע 2 טען בסעיף 3 לתצהיר עדותו הראשית כי כ-10 שנים טרם ביצוע השיפוף מושא ההליך בוצע שיפוף מקיף קודם שכלל "תיקוני חיפוי וצביעה". הנתבע 2 לא נתן כל הסבר הכיחד התאוריה שנתן בדבר נפילת אריחי החיפוי כתוצאה מהתקנת המרפסות עולה בקנה אחד עם האמור בתצהירו. העובדה שכבר כ-10 שנים טרם התקנת המרפסות החלו נושרות אבני חיפוי מהקירות החיצוניים, כך לשיטתו של נתבע 2, מעידה על כך שהיה קיים ליקוי בהתקנת אבני החיפוי או בלאי טבעי שגרמו לנפילתם, ומחלישה את טענתו כי התקנת המרפסות היוותה הגורם לכך.

56. לא מצאתי גם כי טענת נתבע 2 כי במבנה הסמוך "הבנוי כאח תאום" לא בוצע שיפוף, מעידה על כך שהשיפוף לא היה הכרחי. ראשית, טענה זו לא הוכחה ולא הובאו בעלי דירות או עדים שיתמכו בנטען. שנית, אפילו הייתה מוכחת טענה זו לא היה בה כדי להוכיח כי אריחי החיפוי נפלו כתוצאה מהתקנת המרפסות, שכן, כפי שצוין לעיל, הנתבע 2 בעצמו העיד כי נפילת אריחי החיפוי בבית מושא ההליך החלה כ-10 שנים טרם התקנת המרפסות בבית. שלישית, שני מבנים סמוכים שנבנו בעת ובעונה אחת יכולים להתבלות בקצב שונה כתוצאה מחשיפה שונה לפגעי מזג האוויר, תחזוקה שונה של בעלי הדירות וכיו"ב.

57. לכל אלו יש להוסיף את עדות מר מושקוביץ, אותה מצאתי אמינה, במהלכה העיד העד: "אני לא יודע להראות את הקשר בין התקנת המרפסות לעובדה שדווקא הזוויות התפרקו מה שאני יכול לומר שהנפילות מה שאני ראיתי והבעיות של הברזל החשוף לא היו רק בזוויות אלא גם בקירות החלקים הישרים". לטענתו, פינות המבנה ברגיל יותר חלשות ויותר מועדות לפורענות. עדות זו סתרה את טענת הנתבעים כי הליקויים בחיפוי החיצוני נגרמו רק בזוויות המבנה כתוצאה מ"מתקנים כבדי משקל שהתגלגלו בזוויות הקירות של הבניין" והותקנו לצורך התקנת המרפסות. ראו עדותו בעמ' 7 לפרוטוקול מיום 27.2.22 שורות 18-28. וראו גם עדותו בעמ' 7 שורות 40-45 שם מייחס העד את הליקויים לקורוזיה ולא לפיגומים שנתלו לצורך הקמת המרפסות.

58. לאור האמור, אני קובעת כי לא הוכחה טענת נתבע 2 כי היה מקום להשית את הוצאות השיפוף על מתקיני המרפסות או על בעלי הדירות שהתקינו מרפסות.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/386/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האם ההחלטה לבצע שיפוץ התקבלה כדין –

59. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מסדירה את החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, כך על פי לשונה:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

60. סעיף 65 לחוק המקרקעין קובע כי: "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל פי הוראות התקנון".

61. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

62. סמכויות הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21, 24 (1981):

"מהוראות החוק והתקנון עולה כי נציגות הבית המשותף הנבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי והשוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה".

63. בסעיף 5(א) לתקנון המצוי, אשר חל על הבית ביחד עם התקנון המוסכם שנרשם, קובע כדלהלן:

"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף".

בסעיף 6 לתקנון המצוי נקבע כיצד מועידה הנציגות אסיפה כללית שלא מן המניין.

64. בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 4.7.22 שורות 34-50, ובהמשך בעמ' 7 לפרוטוקול העידה הגב' סלומון ארוכות ותיארה כיצד הפכה להיות נציגת נציגות לצורך השיפוץ, כיצד פונים אליה כל בעלי הדירות בבית כל אימת שנדרשת התערבות הנציגות, וכיצד משלמים לה כל בעלי הדירות לרבות הנתבעים דמי וועד שוטפים. עדותה זו לא הוכחה ולא הופרכה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/386/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. כן, אין חולק כי הנציגות הועידה ליום 1.12.19 אסיפה כללית לשם דיון בשלוש סוגיות שעמדו על הפרק: שיפוץ כללי לבית, שדרוג המעליות והעלאת דמי הוועד החודשיים.

66. הנתבעים לא הכחישו את הטענה כי לא שילמו את דמי הוועד שנגבו מכלל בעלי הדירות בבית בסך של 29,287 ₪ לכל דירה, אלא טענו כי הם אינם צריכים לשלם אותם לאור העובדה שההחלטה אודות התשלום התקבלה שלא כדין. לטענתם, חרף החלטת האסיפה הכללית בה נקבע כי הצעות המחיר שתתקבלנה תועמדנה להחלטת הדיירים, החליטו נציגי הנציגות על דעת עצמם מה מבין הצעות המחיר תבוצע, וההחלטה בדבר ביצוע שיפוץ למעליות התקבלה בעקבות מצג ולפיו עלות שיפוץ המעליות נעה בין 2,000 ₪ ל- 2,500 ₪ בלבד. משנמצא כי עלות שיפוץ המעליות עולה לכל דירה למעלה מ- 7,000 ₪ צריכה הייתה הנציגות להועיד אסיפה כללית נוספת בעניין.

67. התובעת מצדה טענה כי השיפוץ בבית בוצע לצורך הסרת סכנה מיידית לחיי אדם, בעקבות צו הכרזה על בית מסוכן שהוצא לבית ע"י מהנדס העיר חיפה. לטענתה, השיפוץ בוצע בסיוע שהעניקה עיריית חיפה ובפיקוח האגודה לתרבות הדור, ראו סעיפים 2-3 לתצהיר עדותה הראשית של הגב' שולמית סלומון.

68. לטענתה, בעטיים של ליקויים אלו כונסה אסיפה כללית ביום 1.12.19 לדיון בכלל הבעיות ברכוש המשותף, והוחלט ברוב קולות על קבלת 3 הצעות מחיר של קבלנית בהתאם לכתב כמויות אחיד, על שיפוץ המעליות בעלות מוערכת של 2,000-2,500 ₪ לדירה, ועל העלאת מיסי הוועד החודשיים. בתחילה טענה התובעת כי בשל הדחיפות והצורך לפעול במהירות מרבית להסרת הסכנה היה ברור לכולם כי הכיתוב בפרוטוקול: "יש לבחון את ההצעות לפי החלטת הדיירים" משמעה שחברי הנציגות הוסמכו לבחון את ההצעות ולקבל החלטה בעניין. לטענתה, משהתקבלה הסכמת האסיפה הכללית לבצע שדרוג למעליות לא היה צורך לכנס אסיפה נוספת בעניין לאחר שמחיר שיפוץ המעליות עלה. בהמשך ההליך שינתה התובעת את גרסתה וטענה כי לא כינסה אסיפה כללית נוספת לדיון בהצעות המחיר שקיבלה בשל התפרצות נגיף הקורונה בתחילת שנת 2020, ולאחר שהבינה כי בשל הקורונה ייבצר ממנה לערוך אספות כלליות נוספות. נוכח האמור היא הכניסה להסכם עם הקבלן סעיף שקבע כי רק לאחר תשלום של 90% מבעלי הדירות ניתן יהיה להתחיל בביצוע העבודות על מנת שההסכם יאושר ע"י רוב מוחץ של בעלי הדירות בבית. העבודות החלו רק לאחר ש- 83 מתוך 86 בעלי דירות שילמו חלקם.

פרשנות החלטת האסיפה הכללית-

69. נדרשת אני להכריע בין שתי פרשנויות שונות של הצדדים להליך להחלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מיום 1.12.19, ולקבוע האם תנאי לביצוע השיפוץ היה קבלת החלטה של הנציגות הכללית בעניין מיהותו של הקבלן המבצע או קבלת החלטת האסיפה הכללית, והאם תשלום של מרבית בעלי הדירות בבית מהווה אישור להחלטה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/386/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

70. בעניין זה נכון להפנות לסעיף 25 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 הקובע כדלהלן:

**"(א) חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.**

**(ב) חוזה הניתן לפירושים שונים, פירוש המקיים אותו עדיף על פירוש שלפיו הוא בטל.**

**(ב1) חוזה הניתן לפירושים שונים והיתה לאחד הצדדים לחוזה עדיפות בעיצוב תנאיו, פירוש נגדו עדיף על פירוש לטובתו.**

**(ג) ביטויים ותניות בחוזה שנוהגים להשתמש בהם בחוזים מאותו סוג יפורשו לפי המשמעות הנודעת להם באותם חוזים.**" (הדגשה שלי י"ל)

71. בית המשפט דן ארוכות ורבות בדבר פרשנותם של חוזים, וביחס שבין לשון החוזה לבין תכליתו כפי שהיא משתקפת בנסיבות חיצוניות לחוזה. בפסיקה נקבע, כי לשון החוזה היא נקודת המוצא לכל הליך פרשני. **"ככל שלשון החוזה מצביעה באופן בהיר על אומד דעתם של הצדדים בעת כריתת החוזה, שמורה לה הבכורה בהליך הפרשני"** (ראו ע"א 7186/15 בורשטיין נ' שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ, פסקה 17 (נבו, 3.9.2019); ראו גם ע"א 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני, פסקה 10 (נבו, 23.5.2016). ברוח זו קובע סעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (כפי שתוקן בתיקון מס' 2 לחוק משנת 2011) כי: **"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו"**, ראו גם ע"א 1536/15 פז חברת נפט בע"מ נ' תחנת דלק חוואסה בע"מ, פסקה 46 (נבו, 8.2.2018).

72. כן נקבע בפסיקה שככל שאין בלשון החוזה כדי להוביל למסקנה ברורה, על הפרשן להתחקות אחר אומד דעת הצדדים מתוך בחינת הנסיבות החיצוניות לחוזה. בתוך כך, יש ליתן הדעת להתנהגות הצדדים במסגרת המשא ומתן שהביא לכריתת החוזה, להתנהגותם במהלך הוצאתו לפועל של החוזה, להתנהלות הצדדים בשנים שלאחר החוזה, ולנוהג המקובל בעניין **(ע"א 136/14 דן אופ בע"מ נ' CORNUCOPIA EQUITIES LTD, פסקה 42 (נבו, 6.9.2017).**

73. אבחן להלן האם לשון ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית יכולה להעיד על כוונת מנסחיה, וככל שלא, אנסה להתחקות אחר תכליתו הסובייקטיבית של ההסכם כפי שהיא משתקפת מהנסיבות החיצוניות.

74. אביא להלן את לשון ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית מיום 1.12.19 ככתבה וכלשונו:



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/386/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**"קבלת שלושה הצעות מקבלנים לפי כתב כמויות לשיפוץ כללי של הבניין כולל תיקון לקויות שהתקבל מהעירייה, ולאחר מכן לבחון את המחיר לפי החלטת דיירים בפגישה שתקבע בהמשך".**

75. פרשנות ההחלטה סובלת, לדידי, את שתי הפרשנויות, שכן, מחד גיסא, נראה כי פרוטוקול האסיפה הכללית נוקט בלשון -"דיירים", ובכותרת הפרוטוקול קיימת התייחסות לדיירים כבעלי הדירות בבית. מאידך גיסא, בפרוטוקול נקבע כי הצעות המחיר תיבחנה "לפי החלטת הדיירים בפגישה שתקבע בהמשך", ולרוב אספות כלליות מכונות "אסיפה" או "יישיבה" ולא "פגישה", ודווקא מפגשי נציגות מכונים לרוב "פגישה". על כן, הקביעה כי הצעות המחיר של הקבלנים יובאו להחלטת דיירים בפגישה שתקבע בהמשך, יכולה להתיישב הן עם פרשנות התובעת והן עם פרשנות הנתבעים.

76. לאור האמור, אבחן את הנסיבות החיצוניות האם יש בהן כדי לשפוך אור על פרשנות ההחלטה.

77. הגב' סלומון העידה כי בשל הקורונה **"לא התאפשר לקיים את הפגישה הזאת פיזית אלא אך דרך הווטסאפ"**, ראו עדותה בעמ' 8 לפרוטוקול הדיון מיום 4.7.22 שורה 41, כי היא יידעה את כל בעלי הדירות בבית בווטסאפ אודות פרטי הקבלן, מהות העבודה, ההלוואה שעומדת לרשותם בעיריית חיפה והצורך לשלם טרם התחלת ביצוע העבודות, ראו עדותה בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 4.7.22 שורות 43-49. עדותה זו לא הוכחה ולא הופרכה והייתה אמינה עליי. בעניין זה ניתן לראות בעצם התשלום של 83 מתוך 85 בעלי דירות בבית משום חיזוק לעמדת הנציגות ולפיה כוונת בעלי הדירות באסיפה הכללית הייתה שבחירת הקבלן המבצע תיעשה ע"י נציגות הבית המשותף ולא ע"י בעלי הדירות.

78. מצאתי לדחות את טענת הנתבעים כי הנציגות הציבה לבעלי הדירות עובדה מוגמרת, הראיה שההסכם עם הקבלן נחתם לפני שנגבו הכספים מבעלי הדירות. מעיון בהסכם עולה כי בסעיף 63 לו נכתב כי העבודות יחלו רק לאחר גביית 90% מהסכום מבעלי הדירות. האמור דווקא מחזק את גרסת התובעת ולפיה בעלי הדירות נדרשו לאשרר את ההסכם ע"י תשלום מראש, וכי גביית 90% מהסכום היוותה תנאי להסכם, ראו בעניין עדות גב' סלומון בעמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 4.7.22 שורות 15-24, וכן ראו עדותה בעמ' 11 לפרוטוקול הדיון מיום 4.7.22 שורות 25-33.

79. מעדות הגב' סלומון, שלא הופרכה, עלה כי העבודות לא החלו טרם שנאסף 90% מהסכום שסוכם עם הקבלן המבצע, וביצוען לוהו ע"י מפקח מטעם האגודה לתרבות הדיוור ולוה ע"י עיריית חיפה שהעניקה לפרויקט הלוואה בפריסה לחמש שנים.

80. בנוסף, העידה הגב' סלומון כי הקורונה פרצה כשהחלו המגעים לביצוע השיפוץ, מה שמנע קיום אסיפה כללית בבית בן 85 דירות, ועל כן הנציגות פנתה ויידעה את כל בעלי הדירות בווטסאפ,



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/386/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובתוך פחות מחודש נאספו 95% מהכספים, ראו עדותה בעמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 4.7.22 שורות 40-41, וכן ראו את עדות נתבע 2 בעמ' 16 לפרוטוקול הדיון מיום 4.7.22 שורות 10-21 בה לא הכחיש את דבר משלוח מכתבי ההתראה לבעלי הדירות אודות הליקויים הנטענים והצורך בתיקונם, וכן אישר בעמ' 17 שורה 18 את קבלת הודעות הוטסאפ מהנציגות.

81. לאחר שעיינתי במסמכים שהוגשו ושמעתי את העדים מטעם התובעת שוכנעתי כי הנסיבות החיצוניות מעידות על כך שבעלי הדירות ראו בהתנהלות הנציגות התנהלות כדן, בין אם מהטעם שבצוק העיתים (דחיפות השיפוץ בשל נפילת אריחי חיפוי וטיח וסמיכות המועדים לפרוץ הקורונה) לא ניתן היה לכנס אסיפה נוספת, ובין אם מהטעם שבעלי הדירות ראו את הנציגות כמי שאמונה על בחירת הקבלן המבצע.

82. מתצהיר הגב' סלומון עלה כי כל בעלי הדירות בבית קיבלו הודעת ווטסאפ בה נדרשו לשלם את חלקם בעלות השיפוץ טרם שיחל, ובעקבות הודעה זו שילמו מרביתם לנציגות. תשלום זה מהווה אשרור להחלטה שהתקבלה ביום 1.12.19. העובדה ש 83 מ-85 בעלי הדירות בבית שילמו בעבור העבודות, ללא כל תלונות מלמדת על כך שמרבית בעלי הדירות בבית נתנו הסכמה לשיפוץ.

83. בפסיקה נקבע כי ניתן לראות בעצם התשלום עבור הוצאות התיקונים על ידי בעלי דירות משום אשרור ההחלטה על ביצוע התיקונים על ידם, וזאת, בין אם הדיירים אשר ביצעו התשלום נכחו באסיפה ובין אם לאו. ראו ע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ (נבו 7.11.2006); ע"א (מחוזי ת"א) 3977-07 עיזבון המנוח רפאל אלוואשוילי נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א (נבו, 20.6.2010).

84. בעש"א (מחוזי ת"א) 35916-07-21 לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון 4 תל אביב, בפסקה 16 (נבו 06.02.2022) אישר בית המשפט את פסק דינה של חברתי כב' המפקחת הבכירה אביטל שרייבר שקבעה: **"חוק המקרקעין והתקנון המצוי אינם קובעים הוראות באשר לדרך קבלת ההחלטות באסיפה הכללית. עקב אופייה של אסיפה כללית של בעלי דירות, שאינה מהווה פורום מקצועי, ומעצם טיבעה לרוב אינה מחייבת ניהול של גורם מקצועי, יש מקום לגמישות לעניין התנהלותה, וככלל, למעט במקרים חריגים, אין צורך להחיל על התנהלותה כללים נוקשים שלא נקבעו בחוק. דבר זה נתמך בפסיקה הקובעת כי אף אם ניתן להטיל ספק בתוקף האסיפה שהתקיימה, הרי שניתן לראות בתשלום שבוצע על ידי מרבית בעלי הדירות משום אישרור בדיעבד של החלטות שהתקבלו באסיפה (ר' ע"א (ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו))."**

85. לאור האמור, מוצאת אני כי התנהגות בעלי הדירות בבית מהווה נסיבות חיצוניות אשר מעידות על כך שכוונת בעלי הדירות בבית הייתה כי ההחלטה בדבר בחירת הקבלן המבצע תיעשה ע"י חברי הנציגות, ולראיה 83 מ-85 בעלי דירות בבית שילמו חלקם בעלות השיפוץ.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה**

**מס' תיק: 8/386/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

86. מכל האמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי לא נפל פגם בהחלטה לבצע שיפוץ בבית, ולחלופין כי ככל שנפל פגם הוא התרפא באמצעות אשרור בדיעבד של בעלי הדירות.

**האם החלוקה שווה בשווה לכל בעלי הדירות כדין?**

87. הנתבעים טענו כנגד חלוקת הוצאות השיפוץ שווה בשווה ולא לפי יחס שטחי הדירות, אך זנחו טענה זו בסיכומיהם, ומשכך לא מצאתי להידרש אליה.

88. יתכן כי הטעם לזניחת טענה זו נעוץ בעובדה שנטען ע"י התובעת כי דירות הנתבעים הן מהדירות הגדולות יותר בבית מה שממילא היה מביא לחיוב גבוה יותר שלהם.

**חוב קודם של נתבע מס' 1-**

89. נתבע 1 הודה בעדותו כי קיים לו חוב קודם על סך של 1,400 ₪ בגין חלקו היחסי בשיפוץ שבוצע במעלית. וזו עדותו בעניין בעמ' 13 לפרוטוקול הדיון מיום 4.7.22 שורות 43-46:

**"ש: היה חוב קודם שלך בסך 1,400 ₪ בגין החלפת דלתות**

**ת: נכון**

**ש: אתה עדיין חייב את הסכום הזה?**

**ת: נכון"**

90. לאור האמור, משהודה הנתבע 1 בחוב המיוחס לו מוצאת אני לחייבו גם בסך של 1,400 ₪ בגין חוב קודם בעבור שיפוץ קודם שבוצע במעליות.

**סוף דבר-**

91. אני מחייבת את נתבע מס' 1 לשלם לתובע את הסך של הסך של 30,687 ₪ ומחייבת את נתבע מס' 2 לשלם לתובעת את הסך של 29,287 ₪.

92. לעניין הוצאות ההליך, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

93. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חיפה**

**מס' תיק: 8/386/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

94. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.

95. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.

**ובמיושם לענייננו –**

96. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכך שהנתבעים לא פרטו בסיכומיהם את שיעור הוצאות ההליך ולא צורפו אסמכתאות בדבר ההוצאות, מצאתי לחייב את הנתבעים בהוצאות משפט כדלהלן: 760 ₪ אגרת משפט, 900 ₪ שכר בטלת נציגת הנציגות הגב' סלומון שהתייצבה לשלושה דיונים, 600 ₪ שכר בטלת נציג הנציגות חנא ג'וני שהתייצב לשני דיונים ו- 7,016 ₪ שכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000. סך הוצאות אלו המסתכם לסך של 9,276 ₪ יחולק שווה בשווה בין הנתבעים באופן שכל אחד מהנתבעים ישלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 4,638 ₪.

97. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (13.8.20) ועד התשלום המלא בפועל.

**יישלח לצדדים**

**ניתן ביום ל' בתשרי תשפ"ג (25.10.22) בהיעדר הצדדים.**

**יעל ליבוביץ**

**מפקחת על רישום מקרקעין**